GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 25/2024

Belo Horizonte, 21 de junho de 2024.

Assunto: Apresenta defesa do Executivo quanto a requisição de aplicação de correção monetária no montante devido de recursos da Qese e no montante não aplicado de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, exercício 2020.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica objetiva apresentar a argumentação do Poder Executivo frente a decisão apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG de aplicar correção monetária nos valores devidos pelo Estado de Qese e no valor que foi aplicado a menor no cumprimento do mínimo constitucional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, em 2020.

2. DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS VALORES NÃO DESTINADOS, EM 2020, A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE.

Em 2022, em meio aos desafios colocados com o enfretamento da epidemia do Covid-19, foi editada a Emenda Constitucional 119/2022, que alterou o art. 119 do ADCT da Constituição Federal, eximindo os agentes públicos de responsabilização, no caso de descumprimento dos índices constitucionais de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e de Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, nos anos de 2020 e 2021 e concedendo prazo de até 2023 para aplicar os valores residuais:

> *"Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal.*
>
> *Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021."*
>
> *Art. 2º O disposto no caput do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias impede a aplicação de quaisquer penalidades, sanções ou restrições aos entes subnacionais para fins cadastrais, de aprovação e de celebração de ajustes onerosos ou não, incluídas a contratação, a renovação ou a celebração de aditivos de quaisquer tipos, de ajustes e de convênios, entre outros, inclusive em relação à possibilidade de execução financeira desses ajustes e de recebimento de recursos do orçamento geral da União por meio de transferências voluntárias.*

> *Parágrafo único. O disposto no caput do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias também obsta a ocorrência dos efeitos do inciso III do caput do art. 35 da Constituição Federal.*

No bojo desta discussão, em 05/03/2024, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, editou a Decisão Normativa nº 01/2024, que define o critério para atualização monetária do valor residual que deixou de ser alocado pelo Estado e pelos Municípios em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE nos exercícios financeiros de 2020 e 2021 e dá outras providências.

> *O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso IX do art. 35 e pelo inciso V do art. 72, todos da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso X do art. 25 e pelo inciso V do art. 200, todos da Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008; e pelo inciso I do art. 3º da Resolução nº 06, de 27 de maio de 2009;*
>
> *DECIDE:*
>
> *Art. 1º* ***Definir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério para atualização do valor residual que deixou de ser aplicado pelos municípios e Estado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, conforme alteração promovida no art. 119 do ADCT da CR/1988 pela Emenda Constitucional 119/2022.***
>
> *Art. 2º Determinar que os valores residuais corrigidos monetariamente sejam aplicados em MDE em observância aos incisos I a IV do § 4º do art. 16 da Instrução Normativa 02/2021, de 20/12/2021, alterada pela IN 02/2022 de 11/05/2022 e IN 01/2023 de 21/06/2023.*
>
> *Art. 3º Estabelecer o dia 31/12/2024 como prazo limite para aplicação do valor correspondente apenas à correção monetária incidente.*
>
> *Art. 4º Determinar que a memória de cálculo com os valores residuais corrigidos monetariamente não aplicados em MDE em 2020 e 2021 esteja presente na análise técnica das prestações de contas de governo anuais de 2023 e 2024.*
>
> *Art. 5º Ratificar as demais disposições vigentes, de modo que a aplicação do valor principal, nos termos do parágrafo único do art. 119 do ADCT da Constituição da República de 1988, continua devida até o final do exercício de 2023.*
>
> *Art. 6º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação.*
>
> *Plenário Governador Milton Campos, em 28 de fevereiro de 2024. Conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz – Presidente*

A decisão proferida tem impacto direto sobre o montante devido pelo Estado referente aos recursos aplicados aquém do mínimo constitucional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE no exercício de 2020.

Os Conselheiros do Tribunal Pleno, na análise das Contas de Governo do exercício de 2020 (Balanço Geral do Estado – processo nº1101512) deliberaram pela aprovação com ressalva e apresentaram dentre as determinações a abaixo transcrita:

> *determinar que seja aplicado, até 2023, nos termos do art. 119 do ADCT da CR/88, o montante relativo à diferença entre o que foi efetivamente despendido no exercício de 2020 e o mínimo exigido constitucionalmente (equivalente a R$2.293.044.308,46), atualizado monetariamente esse valor e contabilizando-o de forma separada, a fim de comprovar o adequado cumprimento da nova diretriz constitucional;*

Esta determinação decorre do fato de que após a análise das despesas que foram computadas, pelo

Executivo, como MDE, não haver concordância com todo o rol elencado, acarretando uma apuração pelo egrégio de 20,73%, ou seja, abaixo do mínimo exigido constitucionalmente de 25%.

A principal glosa que acarretou o descumprimento da norma, foi a relativa aos gastos com inativos e pensionistas da educação.

Assim, até o momento da emissão do parecer prévio, restava pendente um montante de R$2,29 bilhões que deveriam ter sido aplicado em 2020.

Em relação a 2021, de acordo com o Balanço Geral do Estado (processo nº 1114783), foi cumprido o mínimo constitucional, na medida que foi apurada uma aplicação de 25,41%.

Logo, entende-se que a Decisão Normativa nº 01/2024 citada neste documento tem reflexos diretos apenas sobre o passivo a ser regularizado de descumprimento do índice em 2020.

Dito isso, passemos para o ponto mais sensível que é a decisão por corrigir monetariamente os valores devidos.

Considerando que a decisão não veio acompanhada das razões técnicas e jurídicas que embasassem a exigência da correção inflacionária, restou a esta unidade buscar no arcabouço legal e nas discussões do parecer prévio indícios para esta decisão.

Do ponto de vista normativo, não foi identificada legislação que explicite a exigência de correção monetária dos valores não aplicados de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Esta questão foi inclusive apontada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Gilberto Diniz no Balanço Geral do Estado – Exercício 2020:

> *Até compreendo que realmente haverá uma defasagem, mas* ***o legislador não estabeleceu isso na norma, nem na Emenda Constitucional nº 119 e nem na Lei Complementar nº 141/2012****, quando ela determina que o valor ou o resíduo não aplicado em MDE e em ASPS e que deve ser feito posteriormente seja atualizado. É apenas por isso. Compreendo realmente e penso que deveria haver atualização, mas, na minha concepção,* ***não há fundamento jurídico para impor isso ao Executivo. (grifo nosso)***
>
> *(Balanço Geral do Estado 2020 - Processo 1101512 – pag 168)*
>
> *(...)*
>
> *"se o legislador não previu essa correção monetária, pedindo vênia, eu entendo que não cabe ao Tribunal impô-la ao Poder Executivo."*
>
> *(Balanço Geral do Estado 2020 - Processo 1101512 – pag 169)*

Assim, considerando que não foram identificadas normas que respaldem a atualização monetária e que o objetivo da EC 119/2022, era justamente de evitar que o agente público fosse responsabilizado e que houvessem sanções pelo descumprimento dos mínimos constitucionais em 2020 e 2021, dado o contexto extraordinário de pandemia, entende-se que não seja cabível a exigência de correção dos valores devidos.

Para além da questão legislativa, é importante mencionar também o impacto orçamentário e financeiro da aplicação de uma correção monetária, dado o volume de recursos relativos ao passivo de MDE.

Aplicando o IPCA (dez/20 a mai/24), no montante devido de R$ 2.293.044.308,46, teríamos que destinar R$2.895.063.939,06, o que equivale a R$602.019.630,60, apenas de atualização monetária.

Um valor desta monta, impactaria sobremaneira os cofres públicos, que conforme lei orçamentária vigente e projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhada a ALMG, encontra-se ainda deficitário.

3. DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS VALORES DEVIDOS DA QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de

1988.

O montante da arrecadação, após a dedução em favor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, deve ser distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, observada, em 90% de seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma: (a) Quota Estadual e Municipal - correspondente a 2/3 do montante de recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações do ensino fundamental.

No Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2022, elaborado em maio/2023, a Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado – Cfamge/TCEMG solicitou ao Executivo esclarecimentos quanto a disponibilização à SEE/MG, dos recursos da Qese, que deveriam ter sido aplicados em Educação, e, no entanto, encontravam-se retidos nos cofres públicos.

De acordo com o mesmo relatório, o saldo em 31/12/2022, seria de R$ 3.107.697.760,32.

Em resposta a citação, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, informou a liberação de R$100 milhões em 2023 e a previsão de repasse do restante do recurso gradativamente ao longo de 15 anos, a contar de 2024.

Paralelamente, considerando a relevância da temática, o Poder Executivo e a equipe técnica do Tribunal de Contas, tem aproveitado as reuniões do Grupo de Trabalho criado, originalmente, para dirimir questões relativas ao cumprimento das obrigações passadas dos índices MDE e ASPS, para tratar do passivo da Qese.

Neste grupo ficou definido o envio de uma proposta de quitação, por parte do Estado, dos montantes relativos à quota parte do Salário Educação.

Posteriormente, em maio deste ano, o Conselheiro Mauri Torres, emitiu expediente direcionado ao Poder Executivo, solicitando manifestação sobre os seguintes pontos:

> *a) Que seja requisitado ao Estado que apresente a memória de cálculo do valor apurado de R$ 2.769.200.395,71, uma vez que ele diverge do informado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, Anexo 8, 6º bimestre/23 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Campo Controle da Disponibilidade Financeira e Conciliação Bancária – Salário-Educação, R$ 3.125.236.887,01, saldo em 31/12/23;*
>
> *b) Que seja requisitado à SEE/MG que justifique o fato de os recursos da Qese, no valor R$ 2.960.985.935,35, sob sua gestão até outubro de 2018, não terem sido utilizados na Educação, uma vez que a partir desta data passaram a ser geridos pela SEF/MG;*
>
> ***c) Que seja aplicada a correção monetária, pelo índice de inflação medido pelo IPCA, sob o valor de R$ 2.960.985.935,35, a partir de 2018 - ano em que a SEE/MG transferiu a gestão desses recursos à SEF/MG-, até a data de quitação de todas as parcelas***

Dentre os apontamentos supracitados, chama atenção, a demanda apresentada pelo egrégio de atualização monetária do saldo apurado de Qese no valor de R$2,96bilhões.

Assim como no caso da aplicação do passivo de MDE, o Executivo não encontrou respaldo legal que subsidie a decisão pela correção monetária dos valores devidos da Qese.

E no caso destes valores, considerando o montante devido e o horizonte temporal, teríamos um valor de atualização ainda mais expressivo, de mais de R$1bilhão de reais (Valor devido: R$2.96 bilhões; Correção dez/18 a mai/24: R$4,03bilhões).

E se pensarmos que a proposta para repasse prevê que o mesmo seja feito em 15 anos, teríamos a incidência de um valor de correção ainda maior, o que comprometeria sobremaneira os cofres públicos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento teve o intuito de apresentar o posicionamento do Estado quanto a decisão do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais- TCEMG relativo a exigência de atualização monetária dos valores devidos de MDE (Exercício 2020) e da Qese.

Conforme explicitado ao longo desta nota, não foram identificados normativos que respaldem a decisão pela correção em questão, e considerando o valor expressivo que elas deverão representar, caso cobradas, esta unidade demonstra preocupação quanto ao impacto orçamentário e financeiro da decisão.

É sabido que Minas Gerais ainda se encontra em uma situação fiscal crítica e deficitária, além de limitada, quanto a ampliação de despesas, pelas regras impostas pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal – RRF, razão pela qual solicita a revisão da decisão proferida.

Adicionalmente, caso a revisão não seja avalizada, pleiteia-se no caso da atualização dos valores de MDE, que eles sejam aplicados a partir de jan/2024, dado que a Emenda Constitucional 119/2022 dispõe que o Executivo teria até 2023 para aplicar os valores não destinados dos mínimos constitucionais de MDE e ASPS, relativos aos exercícios de 2020 e 2021.

Por fim, ainda caso o entendimento da cobrança não se altere, sugere-se modulação e revisão dos prazos, uma vez que a Decisão normativa foi expedida em 2024, entende-se que a cobrança neste mesmo exercício inviabilizaria a execução, que já se encontra desafiadora frente o cenário fiscal vigente.

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SPLOR

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 08/09/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **90857619** e o código CRC **5ED655CF**.

Referência: Processo nº 1500.01.0334815/2024-44 SEI nº 90857619